IMPORTANTE:

Confirme se os dados informados abaixo estão corretos. Qualquer divergência, deverá ser manifestada expressamente através do e-mail curitiba@bslidiomas.com.br no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do recebimento deste e-mail. Não havendo a mencionada manifestação dentro do prazo estipulado, serão consideradas corretas as informações prestadas abaixo.

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE AULAS DE INGLÊS PRESENCIAIS NA BSL IDIOMAS

ALUNO USUARIO: Fernanda Cristina Ribeiro Merhy

Nome da mãe: Dirce Ribeiro Rodrigues

Nome do pai: Carlos Augusto Merhy

Data de Nascimento: 28/07/1983

RG: 60993327 CPF: 042.377.629-04

Endereço: Rua Reverendo Raul Rodrigues de Castro, 131, Cajuru, Curitiba - PR

Tel. Comercial: (41) 2169-3248

Tel. Residencial:

Celular: (41) 99668-6569

Endereço Eletrônico: fermerhy@yahoo.com.br

CURSO: BSL ENGLISH

ESPECIFICAÇÕES E FACILIDADES:

O aluno e/ou Contratante, doravante denominados simplesmente "Contratante" se comprometem ao pagamento dos valores referentes às parcelas do curso contratado, além dos termos seguintes acordados pelas partes, sendo CONTRATADA ZANUTO & GONCALVES IDIOMAS LTDA inscrita no CNPJ no. 32.234.888/0001-13, com endereço na Avenida Iguaçu - de 1031/1032 a 1409/1410, Rebouças, 1325 - 80250-190 - Curitiba - PR

I – DAS CONDIÇÕES DO CURSO E MATERIAL DIDÁTICO:

1. - As aulas do curso livre de idioma inglês serão ministradas conforme escolha do contratante listados a seguir:

Descrição da Turma	Dia da Semana	Hora Início	Hora Término
Online 5 (B1)	SEGUNDA-FEIRA	20:00:00	21:30:00
Online 5 (B1)	QUARTA-FEIRA	20:00:00	21:30:00

1.1. A carga horária do BSL Adults Course será de 72 horas aula por módulo, sendo o curso total 04 módulos, que totalizam 288 horas aula. Este contrato abrange os seguintes módulos e carga horária:

Descrição	Carga Horária
BOOK 01	72.00h
BOOK 02	72.00h
BOOK 03	72.00h
BOOK 04	72.00h
Total: 288 horas / aula	

2. A CONTRATADA compromete-se a ministrar o Curso Livre de Inglês para o CONTRATANTE, na modalidade presencial e/ou on line, nos termos aqui dispostos, sendo que o seu início ocorrerá em até 90 (noventa) dias a contar da assinatura do presente instrumento particular.

2.1. O prazo para início do curso poderá sofrer alterações sem que haja responsabilidade para a CONTRATADA em casos de força maior ou caso fortuito

2.2. O CONTRATANTE e/ou seu Representante/Responsável Solidário declara(m) ciência plena e inequívoca de que o curso ministrado pela CONTRATADA se caracteriza como “Curso Livre de Inglês”, o qual não possui formação acadêmica.

3. A contratada poderá substituir instrutores, adequar conteúdos programáticos dos módulos, juntar turmas, fazer transferência de horários, alterar ou modificar o material didático e criar e desabilitar recursos pedagógicos, sem prejuízo da qualidade do curso.

4. O dia e horário das aulas serão alterados de um book/nível para outro, conforme disponibilidade da CONTRATADA e formação de turmas, devendo, contudo, ser mantido o período do dia escolhido pelo Aluno.

5. Caso haja redução de quaisquer das turmas em 50% (cinquenta por cento) por desistência ou outro motivo qualquer, haverá remanejamento da mesma para outros dias e horários, não sendo este motivo para rescisão contratual por culpa da CONTRATADA..

6. A avaliação ocorrerá através de provas escritas e orais no decorrer do curso, além de simulados do tipo TOEIC. A não realização das provas e simulados nos dias programados implicará na perda da garantia de aprendizado.

7. Poderá avançar de book/nível e receber certificado de conclusão apenas o aluno que tiver cumprido 80% (oitenta por cento) da carga horária total estipulada em contrato, frequentado as atividades extracurriculares neste mesmo percentual e obtido um mínimo de 7,0 como Média Geral em cada Book, mediante solicitação junto à secretaria da escola.

8. O Contratante poderá solicitar transferência de horário desde que por motivo justificado,

ficando, contudo, condicionada à disponibilidade de horários pela Contratada bem como, a vaga nas turmas no horário correspondente. A não disponibilidade de horário em turma diversa da ora contratada não dá direito à rescisão contratual por parte do Contratante, sem aplicação da multa rescisória.

9. Caso ocorra algum imprevisto de qualquer natureza, tais como, casos fortuitos, de força maior ou suspensão das aulas por determinação do poder público, autorizam a CONTRATADA alterar a sequência dos módulos, substituir aulas presenciais por virtuais/digitais durante o período de suspensão de aulas por determinação do poder público, substituir educadores em seus impedimentos, e consequentemente, adequar conteúdos programáticos dos módulos, sem prejuízo da qualidade do curso, objetivando adequado funcionamento do curso e do cronograma ou para se adequar às exigências de mercado.

9.1. Caso a impossibilidade de realização de aulas ou atividades curriculares seja gerada por caso fortuito, força maior ou por determinação do poder público a parte Contratante não estará autorizada a rescindir o contrato sem ônus, logo, a rescisão será realizada na forma descrita no contrato, ou seja, com implicação de multa nos termos ora informados.

10. GARANTIA DE APRENDIZADO: O Contratante que tenha frequência igual ou superior a 90% em cada book/nível, frequência igual ou superior a 90% nas atividades extra-classe, realize 90% das atividades mobile, realize as provas e simulados nos dias programados, obtenha média em cada módulo igual ou superior a 8,5 e obtenha nota inferior a 700 pontos no exame TOEIC, poderá refazer o Book 4 sem nenhum custo, no mês imediatamente posterior ao resultado do exame, conforme disponibilidade de horário e turmas pela Contratada. A não frequência do Contratante na turma escolhida para a efetivação da garantia de aprendizado implicará na perda de direito à mesma.

11. Será concedido o prazo 2 (dois) meses após a data de vencimento da última parcela deste contrato para que o CONTRATANTE finalize o curso, e, caso esse prazo extra seja decorrido sem a conclusão dos Books contratados pelo CONTRATANTE, haverá o jubilamento automático do curso, o que significa dizer que o CONTRATANTE perderá o direito a continuar frequentando às aulas ou dar sequência ao curso, nem tampouco terá direito a receber quaisquer valores ou indenização vez que o prazo para a conclusão terá se esgotado por sua própria responsabilidade, devendo, caso deseje finalizar os Books não frequentados, fazer novo contrato com estabelecimento de novas parcelas pelo período desejado.

12. As despesas com inscrição para realização do exame TOEIC são de exclusiva responsabilidade do Contratante

13. O exame TOEIC deverá ser feito pelo aluno em até 02 (dois meses) após a conclusão do Book 4.

14. Para a continuidade de cada Book/módulo o aluno deverá adquirir o Book correspondente na secretaria da escola sendo o material didático condição essencial à frequência ao curso nos valores praticados pela contratada à época, não sendo permitido uso de material didático usado ou de forma compartilhada já que o aplicativo é de habilitação individual e exclusiva.

15. A Editora BSL liberará o acesso do aluno à aplicativos com conteúdos digitais. Porém, havendo inadimplência do Contratante o acesso ao mesmo será bloqueado até regularização da pendência. Será bloqueado o acesso permanentemente em caso de rescisão contratual.

16. Para uso dos aplicativos mobile e de RA o aluno deverá ter celular ou tablete com Android: versão mínima 2.3 e versões posteriores. Para utilizar o aplicativo em versões para iOS, o aluno

deverá possuir equipamento compatível com: iOS6 e iOS7, iPhone iPhone5S ou superiores, iPad4, ou equipamentos superiores e para Android versão 6.0 Marshmallow ou superiores. Possuir equipamento compatível é responsabilidade e obrigação exclusiva do Contratante, não sendo sua falta de acesso por questões de compatibilidade causa para rescisão contratual ou responsabilidade de qualquer natureza da Contratada.

17. Os livros e materiais didáticos são de propriedade intelectual da Editora BSL, portanto, o Contratante não poderá sob nenhuma hipótese ceder, reproduzir, comercializar, distribuir, divulgar ou negociar parcial ou integralmente de textos e/ou imagens e conteúdo dos livros, conforme legislação pátria de direitos autorais.

18. Os livros que compõe o material didático, seja livro texto ou de exercícios, bem como os aplicativos e ambientes virtuais, foram desenvolvidos pela Editora BSL dentro de critérios didático-pedagógicos específicos e que são essenciais ao atingimento dos objetivos de desenvolvimento de habilidades do educando.

II – DOS VALORES DO CURSO E OUTRAS AVENÇAS:

19. O contratante poderá adquirir no ato da matrícula o(s) seguinte(s) módulo(s) e Book(s) sob o valor disposto abaixo:

ENTRADA: R$162,00 (cento e sessenta e dois reais)

CONDIÇÕES:

Tipo	Parc.	Primeira Parc.	Última Parc.	Vlr. Bruto	Desconto	Vlr. Líquido
24 PARCELAS	24	10/01/2022	10/12/2023	R$189,00	R$0,00	R$189,00

19.1. O Contratante deverá concluir o(s) Book(s) especificado(s) acima em até 02 (dois) meses da data do vencimento da última parcela acordada no presente Contrato sob pena de jubilamento conforme determina a Cláusula 11.

19.2. O valor do Material Didático não está incluso no valor especificado na cláusula acima.

19.3. Se o pagamento da parcela for efetuado em dia, ou em até 05 (cinco) dias após o vencimento, o Contratante receberá um desconto na parcela de R$ [VALOR_DESCONTO] [VALOR_DESCONTO_EXTENSO]. Caso o pagamento seja feito após o prazo de tolerância (cinco dias do vencimento) o Contratante perderá o direito ao desconto, devendo assim, efetuar o pagamento da parcela em seu valor contratual normal acrescida de multa de 2 %(dois por cento) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, estando o Contratante em mora de pleno direito, sem necessidade de aviso ou notificações.

20. A Contratada fica obrigada na entrega dos livros até a primeira semana de aula, desde que esses livros tenham sido adquiridos com ao menos 5 (cinco) dias uteis de antecedência do início do curso.

21. Não será aceita a devolução integral ou parcial dos livros que tenham sido utilizados ou que contenham qualquer tipo de anotação, risco, rasura, falta de páginas ou outros. Apenas será aceito o material que estiver inalterado.

22. Caso os pagamentos das parcelas do curso sejam feitos após a data do vencimento, o Contratante perderá o direito ao desconto a que tiver direito, devendo assim, efetuar o pagamento da parcela em seu valor contratual normal acrescida de multa de 2 % (dois por cento) e juros

legais de 1% (um por cento) ao mês, estando o Contratante em mora de pleno direito, sem necessidade de aviso ou notificações.

23. Os valores acima, poderão sofrer reajuste caso ocorra mudança na realidade econômica do país, como inflação ou outra forma de desvalorização monetária, sendo nestes casos aplicados os índices de reajuste anual ou em outra periodicidade que mantenha o equilíbrio econômico do contrato, sendo usado como índice o IPC-FG ou outro que o substitua.

24. Optando o Contratante pelo parcelamento dos valores, as parcelas do curso serão integralmente devidas, independente das datas de início e término do curso.

25. Em caso de pagamento com cheque de terceiros ou não, não havendo sua compensação, a responsabilidade da quitação do valor é do Contratante.

26. O cancelamento do contrato implicará em um Aviso Prévio de, no mínimo 30 dias, por escrito e assinado pelo CONTRATANTE e entregue na secretaria da Contratada em duas vias, dando-se recebimento na via do Contratante. Os valores das parcelas do curso até a data do efetivo cancelamento, ou seja, até o vencimento do aviso prévio, deverão estar integralmente quitadas. O cancelamento do contrato também implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor vincendo do curso, independente da quantidade de parcelas já quitadas, ou frequência ao curso, sendo que concretizando o referido cancelamento o Contratante encerra o seu vínculo contratual com a Contratada.

27. No ato do cancelamento os valores dos materiais didáticos recebidos e utilizados pelo aluno deverão ser integralmente quitados.

28. O cancelamento do contrato apenas será possível antes da conclusão do curso e finalização das aulas, mesmo que ainda existam parcelas não vencidas do curso.

29. A NÃO FREQÜÊNCIA do aluno ao curso contratado, NÃO O EXIME DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CURSO, tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado ao contratante, devendo o cancelamento contratual ser formalizado observando-se as cláusulas anteriores.

30. Caso o aluno permaneça inadimplente com suas obrigações financeiras ficará impedido de dar continuidade ao curso no módulo/book seguinte ao em curso, podendo seu nome e do Contratante ser incluso no SPC/SERASA pelos valores que permanecerem inadimplidos.

31. Autorizo a Contratada, por seus prepostos, a consultar a qualquer tempo informações consolidadas sobre o montante dos débitos e obrigações prestadas pelas instituições financeiras, SPC/SERASA/SCI, registradas em meu nome, bem como a incluir meu nome nestes bancos de cadastros caso esteja em débito com a Contratada.

32. Autorizo a contratada a utilizar nacional e internacionalmente o nome, imagem e som de voz do aluno através de folders, panfletos, cartazes, propaganda em rádio e TV, internet e outros meios de divulgação possíveis como forma de divulgação da escola, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado.

33. O Contratante assumirá qualquer dano por ele causado voluntariamente as instalações da Contratada durante o curso, havendo necessidade de cumprir com os custos dos mesmos.

34. Caso ocorra mudança de endereço, o Contratante se obriga a informar a Contratada.

III. DO TRATAMENTO DE DADOS:

35. O(a) contratante, nesse ato, manifesta sua ciência inequívoca e concordância quanto ao tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

36. O tratamento de dados pessoais fornecidos pela Contratante tem a finalidade de utilização pela Contratada junto ao seu sistema contábil/marketing/jurídico/fiscal e outros e para a realização de possíveis inadimplementos que possam ocorrer durante a vigência deste instrumento.

37. Quanto ao compartilhamento de dados, a Contratante autoriza a Contratada a, caso seja necessário, compartilhar seus dados pessoais com outros agentes de tratamento de dados para as finalidades listadas no item anterior, observando os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

38. A Contratada poderá manter e tratar os dados pessoais da Contratante durante todo o período em que estes forem necessários ao alcance das finalidades dispostas neste instrumento e poderão ser mantidos por período indefinido em meios digitais, podendo ser reutilizados, sempre que necessário nos termos da cessão aqui contida.

39. Assim, o CONTRATANTE e/ou seu Representante/Responsável Solidário por expresso concedem autorização para a CONTRATADA seus filiados, representantes, prepostos ou terceiros por essa designados, a coletar(em), armazenar(em), tratar(em) seus dados pessoais e compartilhá-los com terceiros vinculados às controladoras, tais como, mas não se limitando a: a) nome; b) idade; c) sexo; d) escolaridade; e) filiação; f) endereço físico e virtual; g) telefone; h) mídias sociais em geral - pages facebook e instagram, com a finalidade de oferecimento de cursos, realização de pesquisas, informações sobre campanhas publicitárias e comerciais, distribuição de prêmios e promoções, ficando o CONTRATANTE e/ou seu Representante/Responsável Solidário ciente(s) de que a qualquer momento podem solicitar informações sobre o tratamento de dados, atualizar dados e solicitar exclusão de dados, de acordo com as normas da Lei 13.709/2018 em um prazo de 10 (dez) anos.

IV FORO

40. As partes elegem o foro da cidade de Curitiba - PR para dirimir todas as dúvidas oriundas deste contrato por mais privilegiado que outro possa ser.

04/12/2021, Curitiba - PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato Nº: 47419

Por estarem assim justos, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para que assim produzam um só efeito, escolhendo o foro de Londrina/PR para que prevaleça sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Londrina/PR, _____ de _____ de 20_____.

_____	_____
LONDRINA CENTRO DE LINGUAS Contratada	Fernanda Cristina Ribeiro Merhy Contratante

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Testemunha 1 CPF:	Testemunha 2 CPF:

Declaro para todos os efeitos que li o contrato acima tomando ciência de todas as cláusulas tendo esclarecido todas as dúvidas.

_____	_____
Contratante (responsável)	Consultor Comercial